

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1215/2532

บริษัทที่ แอนด์ ที ไทยแลนด์ จำกัด โจทก์  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์-สำโรงหาบ  
ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์-สำโรงหาบ  
ก่อสร้าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมงคล ถิรวัฒนประภา ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง  
นายเรืองฤทธิ์ ตันติพานิชธีระกุล ที่ 3  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107)ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน  
ให้จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 3 ชำระเงิน157,500 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
เจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะ  
ชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 101,100)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์  
โดยนางสุนทรวีรัตน์ ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาจำ  
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 81,86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1, ที่ 2, หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หา  
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมี  
กำหนด 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้  
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1, ที่ 2, หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หา  
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมี  
กำหนด 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้  
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ผูกทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น